

दाना_पदार्थ_ऐन_२०३३

English title: Feed Act, 1976

दाना पदार्थ ऐन, २०३३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३३ । ७ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । १० । ०७ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०३३ सालको ऐन नं. ३४ । दाना पदार्थमा वशुद्धता कायम राख्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : दाना पदार्थमा अवान्छनीय मसिवट रोकन र दाना पदार्थमा रहेको कुनै स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झकिन् नपाउने गर्न दाना पदार्थको उचित स्तर बनाई राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “दाना पदार्थ ऐन, २०३३” रहेकोछ । (२) यस ऐनको वसितार गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपालराजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “दाना पदार्थ” भन्नाले पशु, पक्षी र माछाले खाने पठिने चीज वा चीजहरुका संमिश्रणबाट बनेको अरु कुनै खाने पठिने चीज सम्झनुपर्छ । (ख) “दुषित दाना पदार्थ” भन्नाले देहायको कुनै अवस्थाको दाना पदार्थ सम्झनु पर्छ । (१) दफा १० बमोजमि निर्धारित गरिएको स्तरभन्दा कमसल हुनेगरी प्रमुख अङ्गको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै पदार्थ संमिश्रण गरिएको दाना पदार्थ, । (२) पशु, पक्षी र माछालाई हानीकारक हुने गरी सडेको, गलेको वा फोहोर मैला वा वषिद अवस्थामा राखिएको वा तयार गरिएको दाना पदार्थ, । (३) केही वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु, पक्षी वा हानीकारक वनस्पतीबाट बनेको दाना पदार्थ, । (४) यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेशमा तोकिएको न्यूनतम आवश्यक गुणस्तरभन्दा घटेको वा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोमा सो भन्दा बढेको दाना पदार्थ । (ग) “दाना नरीक्षक” भन्नाले दफा ५ बमोजमि नयिक्त भएको वा तोकिएको दाना नरीक्षक सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. दुषित दाना पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी तथा सञ्चय गर्न मनाही : कुनै व्यक्तिले दुषित दाना पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी वा सञ्चय गर्न हुँदैन । ४. ढाँटी झुक्याई दाना पदार्थको बिक्री वितरण गर्न नहुने : कसैले कुनै दाना पदार्थलाई अर्को दाना पदार्थ हो भनी वा कुनै नमिनस्तरको दाना पदार्थलाई माथिल्लो स्तरको दाना पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री वा वितरण गर्न हुँदैन । ५. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना नरीक्षकको नयिक्ती र अधिकार : (१) यो ऐनको प्रयोजनको नमितित नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना नरीक्षक नयिक्त गर्ने वा तोकनेछ । (२) यस ऐनको अन्य दफामा लेखिएदखिबाहेक केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना नरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. दाना पदार्थ रोकका राख्न सकिने : (१) कुनै दाना पदार्थ दुषित हो भन्ने शंका लागेमा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना नरीक्षकले त्यस्तो दाना पदार्थ सलिवन्दी गरी सो दाना पदार्थको धनीलाई नै जमिमा लगाई त्यसको भरपाई नजिबाट लई रोकका राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोकका भएको दाना पदार्थ दुषित हो भन्ने अनुसन्धानशालाको परीक्षणबाट ठहरिएपछि केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । दाना नरीक्षकको आदेशले सो दाना पदार्थ जफत हुन सक्नेछ र त्यस्तो दाना पदार्थ नष्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसको नष्ट गर्न लाग्ने खर्च समेत दाना पदार्थको धनीले व्यहोर्नु पर्नेछ । ७. अनुज्ञापत्र लनुपर्ने : (१) तोकिएको दाना पदार्थ उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीबाट तोकिए बमोजमि अनुज्ञापत्र लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सलिवन्दी भएका दाना पदार्थका हकमा अनुज्ञापत्र प्राप्त उत्पादक वा थोक बकिरेताबाट तोकिए बमोजमि जमानतपत्र प्राप्त खुद्रा बकिरेताले यस दफा बमोजमि अनुज्ञापत्र लनु पर्नेछैन । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । सजाय : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेशको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई बीसहजार रुपैयाँदेखि पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ । ९. फर्म वा सङ्गठित संस्थाले गरेको अपराधको दायित्व : कुनै फर्म वा सङ्गठित संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको वा जारी गरिएको नियम वा आदेश उल्लंघन गरेमा फर्मको हकमा सो फर्मको धनी वा साझेदार र कुनै सङ्गठित संस्था भए सो संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी दफा ८ को प्रयोजनको लागि सजायको भागी हुनेछ । तर आफू धनी, साझेदार वा त्यस्तो प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै गरेको काम कुराका हकमा वा सो उल्लंघन भएको कुरा थाहा पाउन नसक्ने स्थिति थियो भन्ने प्रमाणित गरेमा सो व्यक्तिले त्यस्तो सजायको भागी हुनेछैन । १०. दाना पदार्थको गुणस्तर तोकने अधिकार : कुनै दाना पदार्थमा कुनै

पदार्थको गुणस्तर वा मात्रा कुन परधिभित्तिको हुनुपर्छ भन्ने कुराका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी आदेश दनि सक्नेछ । ११. दाना पदार्थको जाँच : कुनै दाना पदार्थ दुषति हो वा होइन भन्ने कुराको परीक्षण तोकिएको अनुसन्धानशालामा गराइनेछ र त्यस सम्बन्धमा सो अनुसन्धानशालाको सम्बन्धति अधिकारीबाट प्रतविदन लडिनेछ । १२. दाना स्तर नर्धारण समति: नेपाल सरकारले समय समयमा दाना स्तर नर्धारण गर्न एउटा दाना स्तर नर्धारण समतिगिठन गर्न सक्नेछ ।

१२क. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न सक्ने : (१) दाना पदार्थको उत्पादन, बकिरी वतिरण, नकिासी, पैठारी वा सज्चय गर्दा यस ऐन बमोजमिको स्तर कायम गरे नगरेका समेत वषियमा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा नरीक्षण गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन तथा नरीक्षणको क्रममा कसैले यस ऐन वपिरीत कुनै काम गरेको पाइएमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुगमन वा नरीक्षणमा खटिएको दाना नरीक्षकले यस ऐनको दफा ६ र ११ बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यसको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीलाई दनि पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि अनुगमन तथा नरीक्षण गर्दा कसै उपर यस ऐन बमोजमि मुद्दा चलाउनु पर्ने भएमा दाना नरीक्षकले यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । १३. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १४. मुद्दाको तहककित र डायरी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरसति सम्बन्धति मुद्दाको तहककित केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । दाना नरीक्षकले गर्नेछ र तहककित पूरा गरी नजिले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा तहककित र दायर गर्दा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । दाना नरीक्षकले सरकारी वकलिको राय लनि सक्नेछ । १५. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामलाको शुुरु कारवाही र कनिरा गर्ने अधिकार प्रमुख जलिला अधिकारीलाई हुनेछ । १६. पुनरावेदन : दफा १५ बमोजमि प्रमुख जलिला अधिकारीले गरेको नर्णयमा चत्ति नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दनिभत्तिर सो नर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १७. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहु बनाउन सक्नेछ ।